

1500067-08.2020.8.26.0383

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Comarca: Nhandeara

Foro: Foro de Nhandeara

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2038465/2020 - DEL.POL.NHANDEARA, 6262126 - DEL.POL.NHANDEARA, 522/19/520 - DEL.POL.NHANDEARA, 2038465 - DEL.POL.NHANDEARA, 522/19/520 - DEL.POL.NHANDEARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nhandeara

Foro de Nhandeara

Vara Única

Rua Raul Cardoso de Souza, 197, Nhandeara-SP - cep 15190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500067-08.2020.8.26.0383 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-08.2020.8.26.0383

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2038465/2020 - DEL.POL.NHANDEARA, 6262126 - DEL.POL.NHANDEARA, 522/19/520 - DEL.POL.NHANDEARA, 2038465 - DEL.POL.NHANDEARA, 522/19/520 - DEL.POL.NHANDEARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Vistos.

ALESSANDRA GOMES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo representante do Ministério Público como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 17h30min., na residência à Rua Dr. Edmilson Pessoa Cavalcante, nº 398, residencial Vila Rica, neste município e

comarca de Nhandeara, subtraiu, para si, um aparelho celular, um farol (lanterna) e um aparador de pelos, avaliados em R\$ 380,00 (fls. 43), além da quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), da vítima VALTER DE SOUZA.

Recebida a denúncia em 13 de abril de 2022 (fls. 131), a ré foi regularmente citada (fls. 154) e apresentou reposta a acusação (fls. 160/161).

Ausentes às hipóteses de absolvição sumária do artigo 397, do Código de Processo Penal, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 170/171).

No curso da instrução criminal, foram ouvidas a vítima, uma testemunha em comum e, ao final, a ré foi devidamente interrogada.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo provadas a materialidade e a autoria do delito, requereu a condenação da ré nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, bradou pela absolvição da acusada por insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório e a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com regime de prisão domiciliar, uma vez que a ré é genitora de criança menor de 12 anos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade ficou plenamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de avaliação indireta (fls. 43), bem como pela prova oral coligida, não restando, portanto, nenhuma dúvida acerca da efetiva ocorrência do crime em questão. O mesmo diga quanto à autoria. Senão, vejamos.

A vítima, Valter de Souza, ouvida em juízo, disse que: “Eu fui até a delegacia dar parte dela, do celular e a maquininha de fazer barba também. Estava eu e a minha finada, faz um ano e meio que ela morreu, aí ela pediu para usar o banheiro, ela pegou e catou fez a limpa lá, meu moleque viu também, meu filho, aí eu peguei e subi lá na delegacia para dar parte dela. Ela fazia faxina lá em casa, de vez em quando. Não, foi minha mãe que mandou ela entrar. Porque eu estava deitado no sofá, e eu vi ela mexendo lá, meu menino viu também, quando eu fui atrás do celular, maquininha de fazer barba e duzentos e cinquenta reais. Vendeu, o meu celular vendeu. Uma colega minha lá falou que: “Valtinho, roubaram seu celular lá na sua casa?”, falei: “Roubaram”, “Está lá na casa do Barba, lá na Vila Aparecida”, aí eu peguei o meu moleque e foi lá, meu filho. Não, aí ele pegou e disse que estava, não ela não, aí eu peguei e fui lá nesse “Barba”, aí ele pegou e devolveu o celular para mim, todo arranhado, todo estragado. Cinquenta reais eu paguei para o rapaz lá. Não lembro não, ela estava de calça comprida mesmo. É, aí meu menino viu ela catando, colocando dentro da bolsa. Não, a única pessoa que eu vim na delegacia para dar parte dela. Não, ela pediu para usar o banheiro para a minha mãe. Foi rapidinho, não gastou dois minutos. Ela viu os pertences em cima do rack lá, aí fui pegar o celular para ligar, cadê o celular? Meu menino pegou e falou que ela tinha pegado. É, depois. Embaixo da toalhinha, assim, em cima do rack. Não, em cima do rack.”.

A testemunha em comum, Lucas Correia de Souza, ouvida em juízo, disse que: “Tenho 24. Seja na ausência, é melhor. Isso. Nesses dias aí, eu estava nesse dia, só que

eu reparei que tinha sumido depois da mesinha que eu olhei lá em casa, porque estava tudo lá em cima, eu posso falar, assim, completo, como foi? Aí era de noite, mais ou menos oito horas, mais ou menos oito, nove horas da noite, eu não lembro muito bem, ela entrou lá, primeiro que ela invadiu a casa, porque a casa estava fechada, o portão estava fechado, tudo, e foi a minha finada vó que deu de cara com ela no fundo de casa, na porta que abre o fundo de casa, que a minha vó foi sair, deu de cara com ela, ela já estava lá fora, ela entrou, parece que estava meio desnorreada, não sei, estava bêbada, ou alguma coisa, e aí ela chegou entrando em casa, começou puxar papo com a minha vó, tudo, certinho, e eu fiquei só de olho só, porque eu já estava percebendo alguma coisa já, porque eu conheço ela, eu fiquei só de olho só, nas conversas dela, tudo, ela foi na sala de casa, sentou lá, começou conversar, começou conversar de boa, sem problema, aí ela foi lá para fundo, lá para a área, área de casa, lá da frente, aí nós ficamos lá, e nisso eu fui seguindo os passos dela, onde ela ia, eu ia, nisso a gente estava tudo numa rodinha lá, eu, meu pai, minha finada avó e ela, conversando, tudo bem, de repente, ela fala para ir no banheiro, ela fala: "Posso ir no banheiro?", a gente: "Pode ir", só que nisso eu fiquei de olho nela, do lado de fora, assim, dá para ver o banheiro, eu fiquei de olho, tudo certinho, na hora que ela estava vindo, ela deu uma "fuçada" nessa mesinha que estava lá na sala, aí nisso, eu fiquei olhando, só que eu não tinha reparado nada ainda que ela tinha pegado, não sei se ela já tinha colocado na bolsa, alguma coisa, que eu não vi, aí logo que ela saiu, que ela sentou lá fora, eu já fui lá na sala, para ver isso, nisso eu reparei que o celular não estava lá, o celular e uma maquininha do meu pai, não sei se era de barbear, alguma coisa assim, tinha sumido, e esse dinheiro também, estava tudo em cima da mesinha ali que o meu pai deixava, nisso ela sentou lá, só que eu não falei nada, ela sentou, e não sei o que ela falou lá com a minha vó que ela foi embora rapidinho, e nisso, na hora que ela foi embora, eu já peguei o meu celular, e dei uma ligada no celular, no "celularzinho" que ela roubou, que era o celular da minha vó, nisso não atendia, aí eu já "saquei", já avisei o meu pai, e nisso, só que aí o celular tinha sumido, aí vai eu e meu pai na rua, tudo, tentar encontrar ela e não achava ela. Sim, a gente foi, só que foi no outro dia, não foi no mesmo dia, a gente esperou amanhecer, que a gente ficou procurando até umas onze horas, meia noite, e nisso não achava ela, quando amanheceu, a gente foi lá dar parte. Não, não, porque conforme a gente ligava, parece que já tinha tirado o chip, tudo, não aparecia, nisso o meu pai, não sei onde que ele foi, acho que foi lá perto do hospital, lá para aquele lado do hospital, tinha um cara lá, eu não lembro o nome dele, que estava com esse celular aí, meu pai acho que sabe quem que é, eu não conheço. Isso, ele teve que pagar o cara, ele pagou o homem, para ele devolver o dinheiro, que foi dinheiro que ela tinha dado, que ela tinha ganhado dele. A gente conhecia ela, porque, assim, cidade pequena, a gente conhece só de vista, a gente sabe dos "podres" dela ali, que o pessoal fala, e nisso ela tinha invadido sim, porque, assim não invadiu para roubar, entrou de devagarzinho pelo fundo de casa, deu a volta assim, e foi lá pelo o fundo, e nisso ela estava lá na porta e a luz estava toda apagada, estava tudo escuro, e a minha vó até assustou, na hora que abriu a porta. Sim, foi sim, só que foi bem antes, bem antes disso acontecer, foi nisso aí que eu conheci melhor ela, porque nisso eu conhecia só ela de vista, aí quando ela foi fazer faxina, que eu comecei saber dessas coisinhas dela. Não, porque minha vó, minha vó tinha muita dó, ela não tem coração ruim, do jeito que ela deixou entrar, ela ficou conversando lá, querendo puxar papo, atormentando a minha vó, atormentando no bom sentindo, conversando, puxando papo com ela, e nisso a minha vó foi deixando, até que ela sentou lá na área, lá da frente e começou conversar com a gente, normal, só que eu já tinha "sacado", o tempo todo. Era uma calça, era uma calça acho que jeans ou azulado, alguma coisa assim, e uma blusinha, uma blusinha normal, de camiseta, só que a cor eu não lembro, e ela estava de bicicleta também. Só, e tinha a bolsa, que foi onde ela levou o "negocinho", uma bolsinha que ela usava. Porque ninguém tinha percebido, minha vó e meu pai, minha vó muito menos, tadinha, e meu pai estava sentado do outro lado assim, que não dá para ver do lado de dentro, eu que sentei assim, de propósito, só para reparar tudo, foi só eu, eu não queria falar nada, para não preocupar eles, mas só eu

fiquei de olho mesmo. Não, só que ela tinha “sacado” que eu estava olhando meio bravo com ela, ela até retrucou eu em algumas coisas que eu falei lá, ela falou que eu estava de olho nela, essas coisas, eu já estava esperto com ela e mesmo assim ela continuou.”.

Em seu interrogatório, a ré Alessandra Gomes da Silva, alegou que: “Não senhora, no momento estou desempregada. Já. Olha Doutora, igual eu já falei aqui para a minha advogada, eu conheço o seu Valtinho e a família dele já deve ter uns oito anos, eu trabalhei muito tempo na casa deles, eu faço unha, eu sou manicure e cabeleireira, e faço faxina também, eu trabalhei algumas vezes na casa do seu Valtinho, e a mãe dele, eles é uma pessoa meio pobre, muitas vezes eles me pagavam com algumas coisas assim, ou não pagavam, eu já cheguei a comprar um celular dele e esse celular que ele está alegando que eu roubei, ele me deu em troca de um serviço que eu fiz para ele. No dia eu fiz uma faxina na casa dele, eu fazia faxina direto para ele, eu fazia pé e mão, e limpeza de pele na mãe dele. Da faxina. Oitenta reais. Eu vendi por vinte, mas ele me deu mais cinquenta reais e o celular. Eu vendi por vinte reais esse celular que ele me deu, porque eu já tenho um celular, eu peguei por pegar para não deixar de graça, mas ele me deu o celular e mais cinquenta reais em dinheiro. Sim, no mesmo dia, eu sempre fazia faxina para ele, uma vez por semana eu ia na casa dele limpar a casa para ele, porque a mãe dele é uma pessoa muito doente, uma senhora muito doente. Não, não senhora, nada, eles me tratavam muito bem por sinal. Não senhora.”.

A prova colhida é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta para ensejar a condenação da acusada.

Verifico que a alegação da ré restou isolada e desacreditada nos autos, não merecendo, pois, crédito do judiciário. Assim concluo porque despida de plausibilidade em face do remanescente da prova coligida nos autos.

De mais a mais, não convence a alegação de que teria recebido o celular da vítima como parte do pagamento de uma faxina e, posteriormente vendido pelo valor de R\$ 20,00.

A vítima e a testemunha foram firmes e convergentes ao descreverem tanto na delegacia (fls. 05, 42), quanto em juízo a conduta praticada pela ré com riqueza de detalhes. E, não há nada nos autos que demonstre que elas teriam qualquer motivo para prejudicar a acusada, imputando-lhe falsamente a autoria delitiva.

Ainda, não há que se falar, ainda, em atipicidade do fato em face do princípio da insignificância, uma vez que, diante da crescente onda de criminalidade, o Estado não pode fechar os olhos para fatos como este em questão, sob pena de se ter um completo sentimento de impunidade. Ademais, a legislação penal já traz diversos benefícios aos infratores que praticam delitos de menor gravidade.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade e não havendo, no caso em tela, qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, deve mesmo a ré ser condenada pelo crime descrito na denúncia.

Passo, agora, à dosimetria da pena.

Atendendo aos elementos norteadores do artigo 59, “caput”, do Código Penal, e, em especial, ao fato de a ré ostentar maus antecedentes (fls. 190/191), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal, em face da reincidência da ré (fls. 191), elevo a pena base em 1/3 (um terço), o que resulta uma pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao

pagamento de 11 (onze) dias-multa, pena esta pena esta que torno definitiva por não haver mais nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Deixo de proceder a segunda operação em relação a pena de multa por perfilhar do posicionamento que deve ela ser dosada apenas com base nas circunstâncias judiciais.

Em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica da ré, fixo no mínimo legal o valor unitário dos dias-multa, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizando-se na forma da lei.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, declaro a ré ALESSANDRA GOMES DA SILVA como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, razão pela qual a condeno ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Tendo em vista a reincidência específica da ré (fls.191), incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, parágrafo 3º, do Código Penal. Impossível também, em face do artigo 77, inciso I, do Código Penal, a aplicação do "sursis".

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Concedo a ré o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver presa.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-as ao Juízo da Execução Criminal competente nos termos do Comunicado CG 628/2022.

Custas ex lege.

Publique-se e Intime-se.

Nhandeara, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA